



PUTUSAN

Nomor 894 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI MARWINI, bertempat tinggal di Kp. Kidul Pasar, RT 01, RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Kalono, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MK - *Colleague*, beralamat di Jalan Semenromo, Nomor A3-A5, Perum Cemani Indah, Ngruki, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUYADI H. alias SUYADI**, bertempat tinggal di Kp. Kidul Pasar, RT 01, RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **SUBARNO**, dahulu beralamat di Kp. Kidul Pasar, RT 01, RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. **Hj. SUWARTI**, bertempat tinggal di Dk. Tambak Kulon, RT 02, RW 07, Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tukinu, S.H., M.Hum., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Tukinu, S.H., M.Hum., M.Si. & *Partners*, beralamat di Jalan Gading I, Nomor 16 (Lantai

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II), Madumulyo, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021;

**4. KEPALA BANK NISP atau OCBC NISP KANTOR
CABANG KC SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan
Slamet Riyadi, Nomor 303, Kota Surakarta, Jawa
Tengah;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,
berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 29,
Surakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang berdiri rumah di atasnya yang
ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4648 yang terdaftar pertama
kalinya pada tanggal 10 September 2001, Surat Ukur tanggal 25 Mei
2001 Nomor 872/Pajang/2001, luas $\pm 479 \text{ m}^2$ dan ber-NIB (Nomor
Identifikasi Bidang) 11.02.01.01.00794, yang terletak di Kelurahan
Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah,
adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang dibeli dari
Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terdaftar
pertama kalinya tanggal 10 September 1998 dan ber-NIB
11.02.01.01.00794, atas nama Subarno, luas $\pm 479 \text{ m}^2$, yang
dipergunakan sebagai alat bukti pada Perkara Nomor 165/Pdt.G/PN Skt,
oleh Tergugat III adalah tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak;

4. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terdaftar pertama kalinya tanggal 10 September 1998 dan ber-NIB 11.02.01.01.00794, atas nama Subarno, luas $\pm 479 \text{ m}^2$ dengan pihak lain merupakan tanggung jawab hukum Tergugat II dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa subjek hukum Penggugat atas nama Hj. Suwarti pada Perkara Nomor 165/Pdt.G/PN Skt (Tergugat III) dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN Smg, tanggal 27 Januari 2015, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor 78/8/2015/PT TUN SBY, tanggal 6 Juli 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015, tanggal 3 Maret 2016, adalah subjek hukum yang berbeda secara hukum;
6. Menyatakan bahwa subjek hukum Penggugat atas nama Hj. Suwarti pada Perkara Nomor 165/Pdt.G/PN Skt (Tergugat III) dengan Pihak Pertama atas nama Nyonya Suwarti pada Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38, tertanggal 28 Juni 2011, yang dibuat oleh Nuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris di Wonogiri, Akta Surat Kuasa Menjual dan Melepas Hak Nomor 39, tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat oleh Nuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris di Wonogiri serta Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 41, tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat oleh Nuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris di Wonogiri, adalah subjek hukum yang berbeda secara hukum;
7. Menyatakan bahwa Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan tertanggal 28 Februari 2008 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4648, seluas $\pm 479 \text{ m}^2$, yang diuraikan dalam Surat Ukur semula Nomor 872/Pajang/2001, tanggal 25 Mei 2001, yang dirubah menjadi Nomor 872/Pajang/1998, tanggal 25 Mei 1998, oleh Tergugat IV yang dipergunakan sebagai alat bukti oleh Tergugat III dalam perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Skt, adalah palsu atau tidak sesuai dengan data pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Tergugat III telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa Tergugat IV telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan menggunakan alat negara Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyitaan dari Tergugat III atau siapa saja yang menguasainya dan melakukan pemusnahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terdaftar pertama kalinya tanggal 10 September 1998 dan ber-NIB 11.02.01.01.00794, atas nama Subarno, luas $\pm 479 \text{ m}^2$ dan Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan, tertanggal 28 Februari 2008 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4648, seluas $\pm 479 \text{ m}^2$ yang diuraikan dalam Surat Ukur semula Nomor 872/Pajang/2001 tanggal 25 Mei 2001, yang dirubah menjadi Nomor 872/Pajang/1998, tanggal 25 Mei 1998 oleh Tergugat IV;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Namun jika Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar sewa atas objek sengketa, sebesar sebulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sampai objek sengketa diserahkan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skt, tanggal 27 Januari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skt, *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.531.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT SMG, tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Kas/2021/PN Skt *juncto* Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skt, tanggal 21 Januari 2021, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 165/PDT/2021/PT SMG, tanggal 4 Mei 2021;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang berdiri rumah di atasnya yang ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4648 yang terdaftar pertama kalinya pada tanggal 10 September 2001, Surat Ukur tanggal 25 Mei 2001 Nomor 872/Pajang/2001, luas $\pm 479 \text{ m}^2$ dan ber-NIB (Nomor Identifikasi Bidang) 11.02.01.01.00794, yang terletak di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, adalah harta bersama milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang dibeli dari Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terdaftar pertama kalinya tanggal 10 September 1998 dan ber-NIB 11.02.01.01.00794, atas nama Subarno, luas $\pm 479 \text{ m}^2$, yang dipergunakan sebagai alat bukti pada Perkara Nomor 165/Pdt.G/PN Skt, oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, adalah tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak;
5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terdaftar pertama kalinya tanggal 10 September 1998 dan ber-NIB 11.02.01.01.00794, atas nama Subarno, luas $\pm 479 \text{ m}^2$ dengan pihak lain merupakan tanggung jawab hukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
6. Menyatakan bahwa subjek hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas nama Hj. Suwarti pada Perkara Nomor 165/Pdt.G/PN Skt (Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III) dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN Smg, tanggal 27 Januari 2015, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor 78/8/2015/PT TUN SBY, tanggal 6 Juli 2015, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015, tanggal 3 Maret 2016, adalah subjek hukum yang berbeda secara hukum;
7. Menyatakan bahwa subjek hukum Penggugat atas nama Hj. Suwarti pada Perkara Nomor 165/Pdt.G/PN Skt (Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III) dengan Pihak Pertama atas nama Nyonya Suwarti pada Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38, tertanggal 28 Juni 2011, yang dibuat oleh Nuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris di Wonogiri, Akta Surat Kuasa Menjual dan Melepas Hak Nomor 39, tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat oleh Nuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris di Wonogiri serta Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 41, tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023



oleh Nuning Fauziah Affiani, S.H., Notaris di Wonogiri, adalah subjek hukum yang berbeda secara hukum;

8. Menyatakan bahwa Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan tertanggal 28 Februari 2008 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4648, seluas $\pm$ 479 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur semula Nomor 872/Pajang/2001, tanggal 25 Mei 2001, yang dirubah menjadi Nomor 872/Pajang/1998, tanggal 25 Mei 1998, oleh Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV yang dipergunakan sebagai alat bukti oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dalam perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Skt, adalah palsu atau tidak sesuai dengan data pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
9. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan menggunakan alat negara Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyitaan dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III atau siapa saja yang menguasainya dan melakukan pemusnahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terdaftar pertama kalinya tanggal 10 September 1998 dan ber-NIB 11.02.01.01.00794, atas nama Subarno, luas $\pm$ 479 m² dan Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan, tertanggal 28 Februari 2008 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4648, seluas $\pm$ 479 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur semula Nomor 872/Pajang/2001 tanggal 25 Mei 2001, yang dirubah menjadi Nomor 872/Pajang/1998, tanggal 25 Mei 1998 oleh Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV;

Subsidiar: Namun jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4648 yang terletak di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, semula merupakan milik Tergugat II (Subarno), kemudian oleh Subarno dijual yang pertama kepada Tergugat III (Hj. Suwarti), dan beberapa tahun kemudian dijual lagi kepada Tergugat I (Suyadi H.);
- Bahwa ternyata objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Skt *juncto* Nomor 31/PDT/2020/PT SMG, dan persoalan jual beli objek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusannya bersifat positif dan telah ditentukan statusnya;
- Bahwa selain itu, subjek hukum dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Skt, meskipun ada sedikit perbedaan, namun pada hakekatnya adalah sama;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka berlaku asas *nebis in idem*, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang Nomor 165/PDT/2021/PT SMG, tanggal 4 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skt, tanggal 27 Januari 2021, harus diperbaiki sepanjang menghilangkan amar kedua Dalam Eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III pada pokoknya dikabulkan, maka tidak perlu lagi menyebutkan tentang *nebis in idem* dalam amar putusan karena cukup dicantumkan dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SRI MARWINI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI MARWINI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 165/PDT/2021/PT SMG, tanggal 4 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skt, tanggal 27 Januari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023



Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 894 K/Pdt/2023